

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3841/2545

นายสุรัชย์ ด้านวัฒนานุสรณ์

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขต

เลือกตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 มาตรา 125 (3)

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 มาตรา 34, มาตรา 89

ผู้ร้องเป็นผู้สอบไล่ผ่านครบถ้วนทุกวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิตและผ่านการอนุมัติของสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชแล้ว เพียงแต่รอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเท่านั้น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ชี้แจงผลการตรวจสอบคุณสมบัติการศึกษาว่า เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ผู้ร้องจะสำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2545 และตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยก็ระบุว่า นักศึกษาที่สอบไล่ได้ชุดวิชาต่าง ๆ ครบถ้วน... มหาวิทยาลัยจะดำเนินการขออนุมัติปริญญา.. โดยถือวันถัดจากวันสิ้นสุดการสอบไล่ครั้งสุดท้ายเป็นวันสำเร็จการศึกษา ซึ่งก็คือวันที่ 29 เมษายน 2545 นั้นเอง ดังนั้น ผู้ร้องจึงเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาดังตั้งแต่วันที่ดังกล่าวอันเป็นวันถัดจากวันสิ้นสุดการสอบไล่ครั้งสุดท้ายโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยผลของการอนุมัติปริญญาของสภามหาวิทยาลัยอีกต่อไปเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ 4 สิงหาคม 2545 โดยคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2545 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2545

และผู้ร้องไปยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งในวันแรก ผู้ร้องจึงเป็นผู้มีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในขณะยื่นใบสมัครตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 125(3) ผู้คัดค้านต้องรับสมัครผู้ร้องและประกาศให้ผู้ร้องเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมาย

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายและได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาประจำเขตเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา แต่ไม่มีชื่อผู้ร้องเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในประกาศของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งโดยแจ้งว่าหลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาของผู้ร้องยังไม่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คำวินิจฉัยดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ร้องสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในระดับปริญญาตรีตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2545 ผู้ร้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตรับสมัครผู้ร้องและประกาศให้ผู้ร้องเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า เอกสารที่ผู้ร้องนำไปสมัครนั้น สภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ร้องถือไม่ได้ว่าผู้ร้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผู้ร้องจึงไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาแม้สภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติปริญญาให้ผู้ร้องแต่เป็นการอนุมัติหลังจากวันที่ผู้ร้องยื่นใบสมัครแล้ว ขอให้ยกคำร้อง

ในวันนัดไต่สวน เอกสารที่คู่ความส่งข้อเท็จจริงฟังได้ว่าสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาให้ผู้ร้องหลังจากวันที่ผู้ร้องยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง แต่มีประกาศ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เรื่อง การกำหนดวันสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาฯ ตามเอกสารที่ผู้ร้องอ้างส่งหมาย ร.2

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ในวันยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งผู้ร้องเป็นผู้สอบไล่ผ่านครบถ้วนทุกชุดวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิตในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2545 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2545 ตามหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชทำคำร้องซึ่งการสำเร็จการศึกษาของผู้ร้องดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติของสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยแล้ว และอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ตามหนังสือชี้แจงผลการตรวจสอบคุณสมบัติการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชทำคำร้อง มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าในขณะยื่นใบสมัครผู้ร้องเป็นผู้มีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือไม่ เห็นว่า เมื่อผู้ร้องเป็นผู้สอบไล่ผ่านครบถ้วนทุกชุดวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต และผ่านการอนุมัติของสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยแล้วเพียงแต่รอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเท่านั้น ซึ่งกรณีนี้ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชได้ชี้แจงในหนังสือเรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติการศึกษาว่า เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ผู้ร้องจะสำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2545ตามเอกสารทำคำร้องและทำคำคัดค้าน และตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชเอกสารหมาย ร.2 ซึ่งออกตามความในข้อ 22 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2523 ข้อ 1 ระบุว่า "นักศึกษาที่สอบไล่ได้ชุดวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะดำเนินการขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรโดยถือวันถัดจากวันสิ้นสุดการสอบไล่ครั้งสุดท้ายเป็นวันสำเร็จการศึกษา" ซึ่งก็คือวันที่ 29 เมษายน 2545 ดังนั้น จึงต้องถือว่าผู้ร้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2545 โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยผลของเอกสารหมาย ร.1 ต่อไป เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ 4

สิงหาคม 2545 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2545 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2545 และผู้ร้องไปยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 8 กรกฎาคม 2545 ผู้ร้องจึงเป็นผู้มีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในขณะยื่นใบสมัครตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 125(3) ที่ผู้คัดค้านไม่รับสมัครผู้ร้องและไม่ประกาศให้ผู้ร้องเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย คำร้องของผู้ร้องฟังขึ้น"

จึงมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านรับสมัครผู้ร้อง และประกาศให้ผู้ร้องเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมาย

(ศุภชัย ภู่งาม-วิชัย ชื่นชมพูนุท-สุเทพ เจตนาการณ์กุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช พ.ศ. 2521 มาตรา 15 บัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่อนุมัติให้ปริญญา ตามถ้อยคำแสดงว่าถ้าสภามหาวิทยาลัยยังมิได้อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ใดผู้นั้นก็ยังมีใช้ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาชั้น ๆ การสอบไล่ได้ทุกชุดวิชามิใช่การสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาแล้วส่วนที่มีประกาศของมหาวิทยาลัยว่า เมื่อนักศึกษาสอบไล่ได้ทุกชุดวิชาแล้วมหาวิทยาลัยจะ

ดำเนินการขออนุมัติปริญญา โดยถือวันถัดจากวันสิ้นสุดการสอบไล่ครั้งสุดท้ายเป็นวันสำเร็จการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยก็จะอนุมัติตามที่ขอ นั้น ก็เป็นเรื่องสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาให้โดยให้มีผลย้อนหลัง ซึ่งเมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่านักศึกษาผู้นั้นเป็นผู้เหมาะสมแก่การได้รับปริญญา มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญานั้นแล้วก็มีอำนาจอนุมัติให้ปริญญา โดยให้มีผลย้อนหลังตามความเหมาะสมแก่กรณีได้(พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 39) ในการพิจารณาชั้นรับสมัครของผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง เมื่อตรวจสอบหลักฐานตามหนังสือรับรองและคำชี้แจงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประกอบกับการสอบสวน ได้ความว่าขณะนั้นผู้ร้องยังไม่ได้รับอนุมัติให้ปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้ร้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่ได้ผู้ อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งจึงไม่ประกาศชื่อผู้ร้องเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ย่อมเป็นการชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มาตรา 32 ประกอบด้วยมาตรา 89 แล้วแต่กรณีผู้ อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งไม่ประกาศชื่อดังกล่าวผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งฯ มาตรา 34(ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว) ได้ และในการพิจารณาวินิจฉัยของศาลฎีกา ศาลฎีกาหาได้ผูกพันให้เพียงแต่วินิจฉัยจากข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในขณะที่ผู้ อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งพิจารณาเท่านั้นไม่ ฉะนั้น เมื่อปรากฏว่าหลังจากผู้ร้องยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งแล้วสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชได้อนุมัติให้ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิตแก่ผู้ร้องและให้มีผลเป็นการสำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2545 ซึ่งเป็นวันก่อนวันที่ผู้ร้องยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง โดยการอนุมัติให้มีผลย้อนหลังดังกล่าวเป็นการชอบด้วยกฎหมาย จึงต้องถือว่าผู้ร้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในวันยื่นใบสมัครและเมื่อขณะนั้นยังไม่ถึงวันเลือกตั้งศาลฎีกาจึงมี

อำนาจมีคำสั่งให้ผู้อำนวยความสะดวกประจำเขตเลือกตั้งรับสมัครและประกาศให้ผู้
ร้องเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ สมบูรณ์ บุญรินทร์